

## 離婚、その後

1

## 学習のポイント

- 離婚をめぐる動向について理解する
- 離婚をめぐる動向の背景要因について理解する
- 離婚後のひとり親世帯にみられる状況とその背景要因について理解する

2

## 離婚、その後

1. 離婚
2. 離婚とひとり親世帯

3

## 1. 離婚

- 夫婦関係の**法的解消**
- 法制度上の変化:[ ]から  
[ ]へ  
1) [ ]:法定原因に合致する場合(有責)のみ離婚を認める  
( )  
2) [ ]:現実に夫婦関係が完全に破壊されている場合、離婚を認める  
3) [ ]:離婚は個人の自由な意思

結婚非解消主義→有責主義→救済主義→破綻主義

4

## 5つの法定原因

- 1)不貞
- 2)悪意の遺棄
- 3)3年以上の生死不明
- (4)強度の精神病 →民法改正により削除)
- 5)婚姻継続し難い重要な事由

5

## 有責主義から救済主義へ

- 有責主義:s27「踏んだり蹴ったり」判決  
一**有責**配偶者からの離婚請求**棄却**  
(クリーンハンドの原則)
- 救済主義:s62「40年以上別居」夫婦  
一原則として、**有責**配偶者からの離婚請求は認めないが、苛酷条項の下では**許可**

6

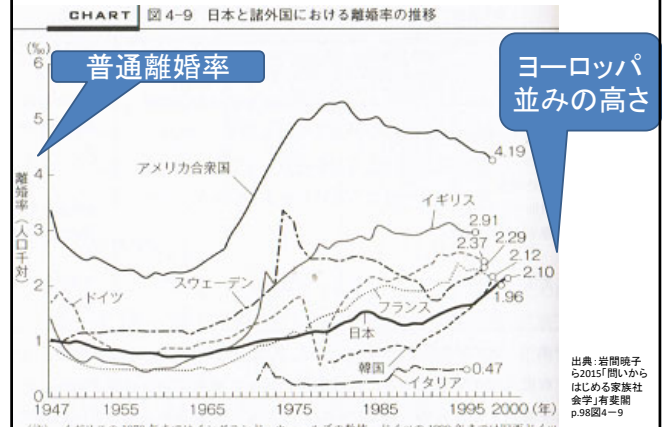
## 離婚の分類

- ・ [ ] 離婚: 夫婦の合意(全体の約割)
- ・ [ ] 離婚: 家庭裁判所による調停(約[ ]%)
- ・ 審判離婚: 家庭裁判所による審判
- ・ 判決離婚: 調停不成立、審判にも異議

→ [ ] が関わる離婚は極めて少ない

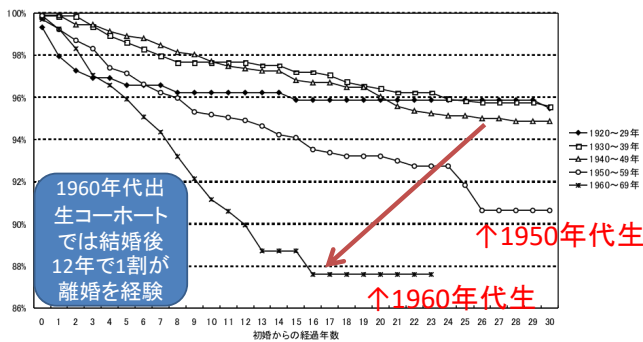
7

## 離婚率の増加



8

## 出生コホート別、結婚持続率



出典: 加藤彰彦2005「離婚の要因: 家族構造・社会階層・経済成長」熊谷亮子、大久保孝治(編)『コホート比較による戦後日本の家族変動の研究: 全国調査「戦後日本の家族の歩み」(NFRJ-S01) 報告書 No.2』日本家族社会学会 全国家族調査委員会, p.88図1結婚継続率

9

## 離婚増加の社会的背景

### 1. 文化的要因

#### ・ 結婚観・離婚観の変化

結婚=「生活のため」でなく「愛情のため」

× [ ] → 離婚

内閣府調査「相手不満足→離婚」賛成

23% (1979) → 54% (1997)

#### ・ 離婚をめぐる社会規範の変化(野田2008)

『読売新聞』の「人生案内」における離婚相談

1980年代まで: 子供のために離婚を我慢せよ

1990年代以降: 子供のために離婚せよ

10

### 1. 文化的要因(つづき)

・ [ ] の問題

・ 性別役割分業をめぐるトラブル

「子はかすがい」は本当?

11

### 2. 経済的要因

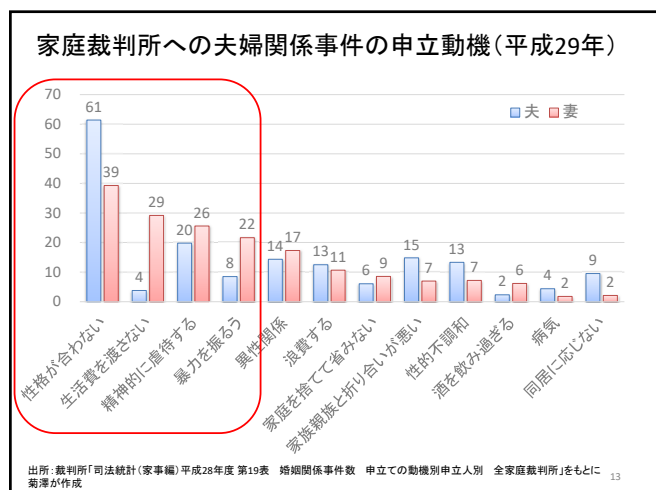
#### ・ 女性の雇用機会拡大

→ 子どもの養育可能 ≠ 女性の経済的自立

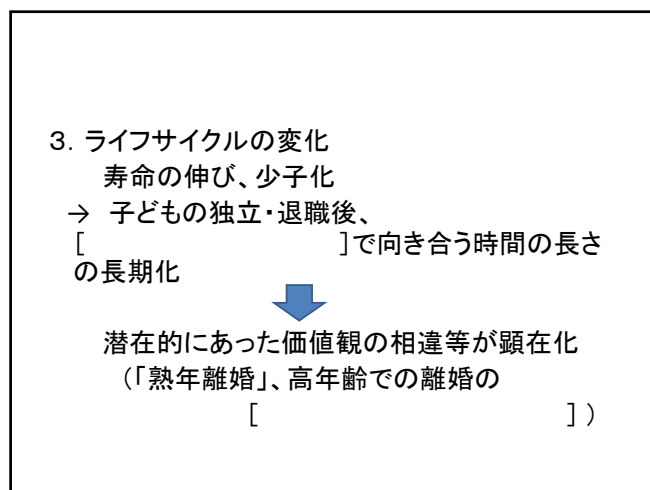
母子世帯の平均年間所得: 270万円(2015)

→ 夫のDV等の際、生活のために我慢する必要が低下

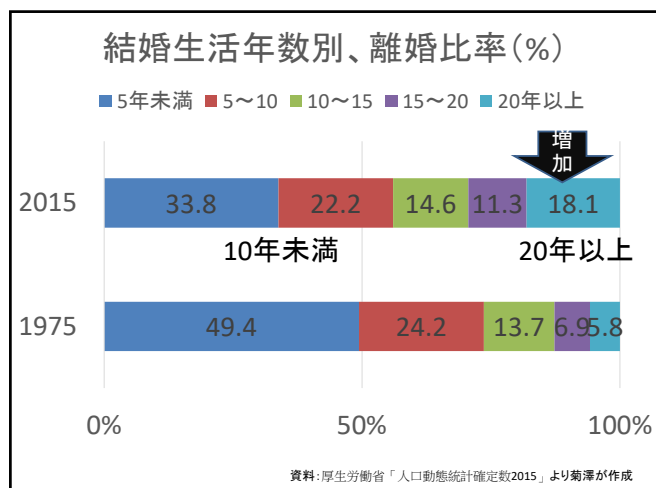
12



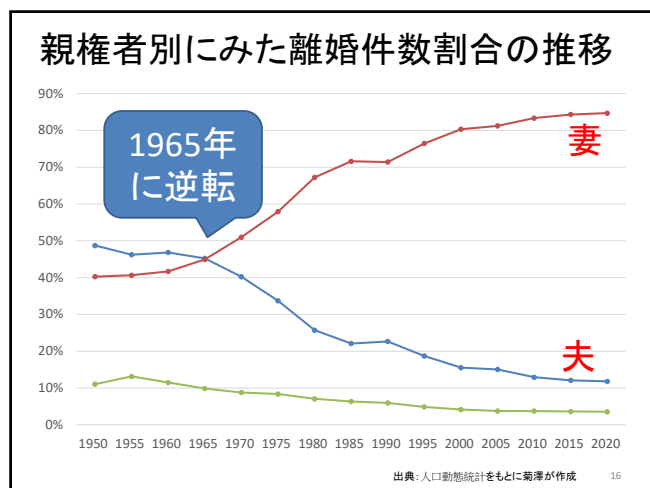
13



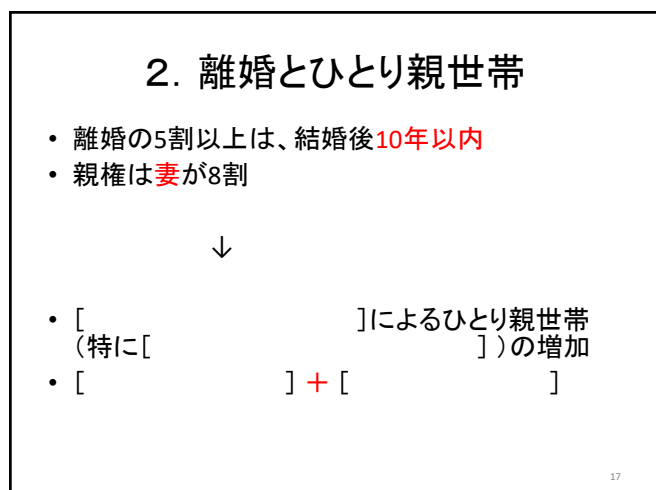
14



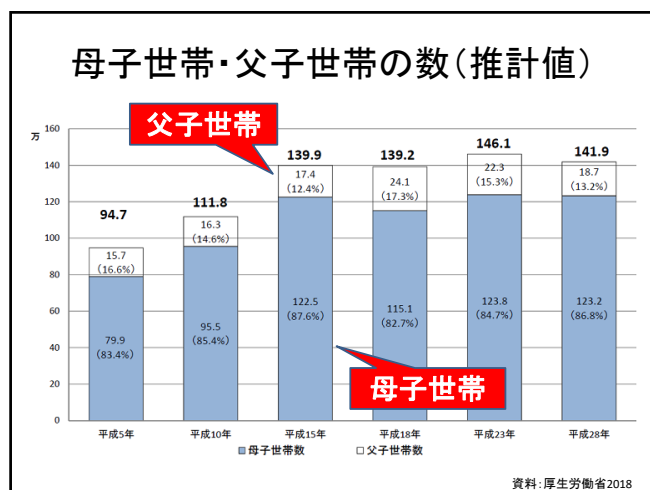
15



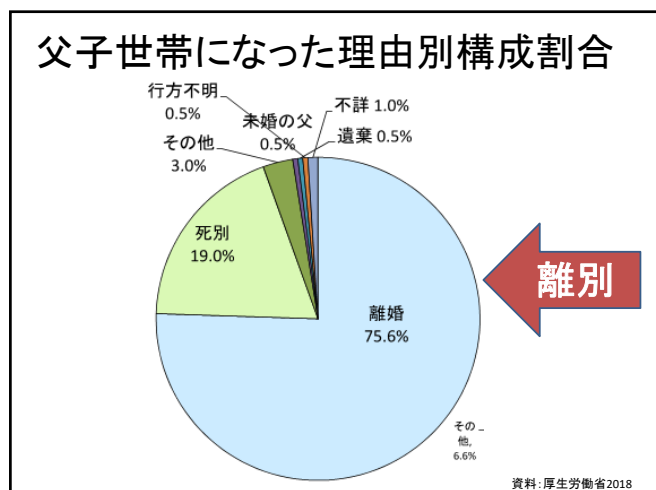
16



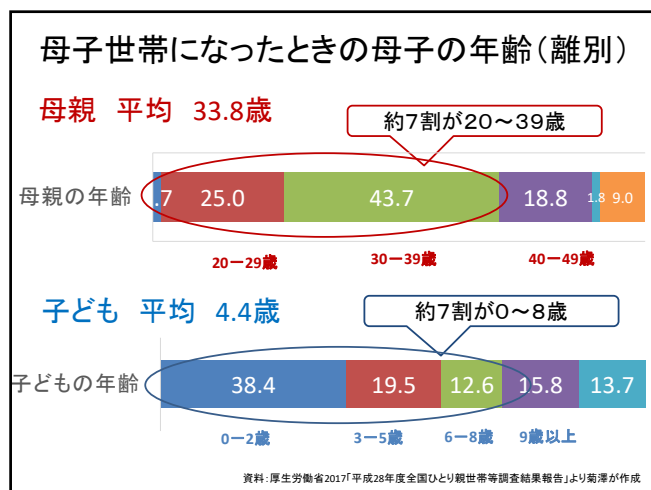
17



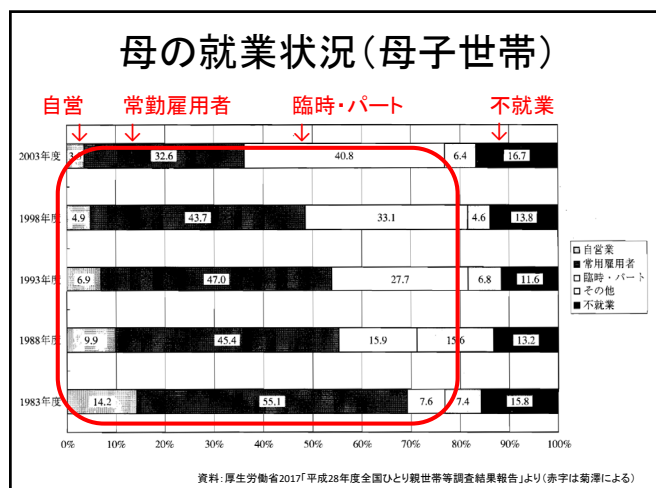
18



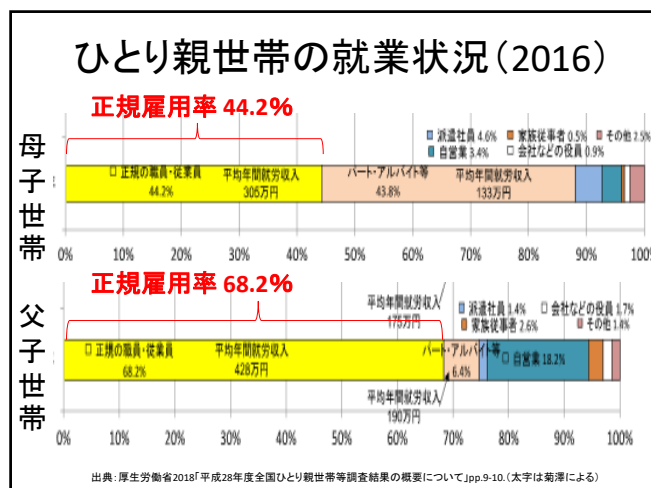
19



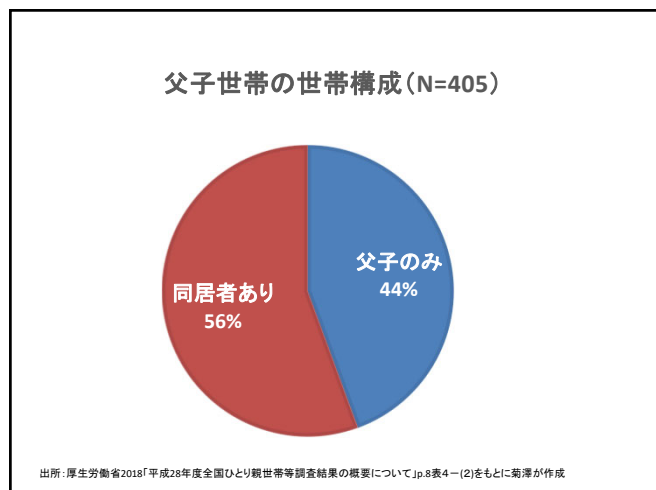
20



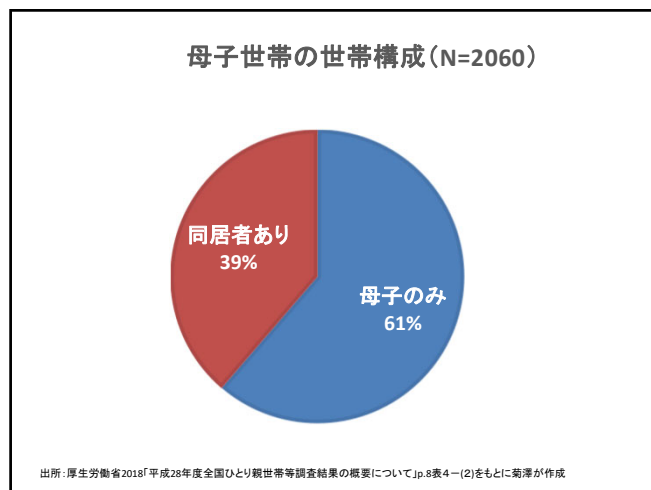
21



22



23



24

## [ ]の現状

### ■離婚給付

慰謝料、財産分与、子どもの養育費等

### ■協議離婚における問題(～2026年3月)

- ・養育費等の取り決めなしで離婚できる(取り決めありの場合も)
- ・2人で定めた養育費の内容が、子供の扶養に適正か、チェックするシステムがない
- ・不履行の場合、強制的に履行させる制度が未整備

25

## 離婚給付の現状

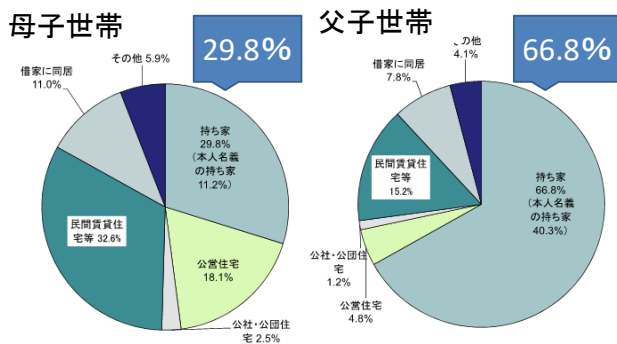
\* [ ] : 配偶者が有責の場合のみ(最高500万円程度)

\* [ ] : 1/2ルール  
→とりきめ有27.3%(調停離婚)(利谷2010)

\* 子どもの[ ] (厚生労働省2018)  
→母子世帯:とりきめ有42.9%;うけとり有39.8%  
父子世帯:とりきめ有20.8%;うけとり有8.3%

26

## ひとり親世帯における持ち家率



資料:厚生労働省2018

27

## 補足:近年の民法改正 (cf.法務省2024)

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)(2024.5.17成立、2024.5.24公布)

→2026.4.1施行

<主な変更点>

### ■親権者

- ・協議離婚の際、単独親権・共同親権の選択が可能に

### ■養育費

- ・養育費債権に優先権(先取特権)  
→債務名義がなくとも差し押さえ可能に
- ・法定養育費制度を導入  
→父母の協議等による取り決めがない場合も、養育費請求が可能に

28

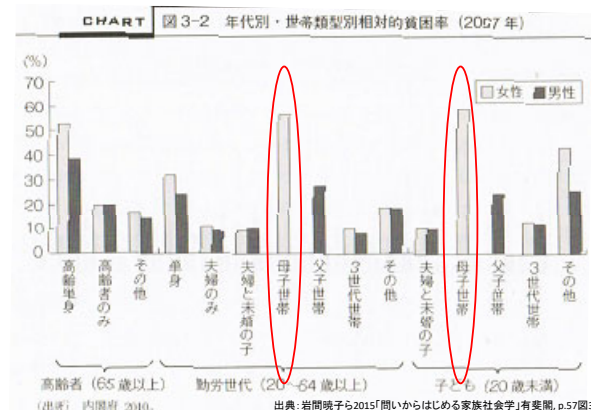
## 2. 離婚とひとり親世帯(つづき)

- ・高い就業率。父子世帯9割以上、母子世帯も8割以上(ただし正規雇用率低)
- ・離婚給付は低下傾向
- ・母子世帯で特に低い年間所得: 270万円(2015) ←児童のいる世帯(一般)の38%  
→母子世帯では、5割以上が相対的貧困 (cf. 相対的貧困率:手取り所得が中央値の半分未満の人の割合)

29

29

## 貧困と世帯類型の関連?(図3-2)



30

### 3. 母子世帯はなぜ貧困から脱出できないのか？ (岩間2015 :49-73)

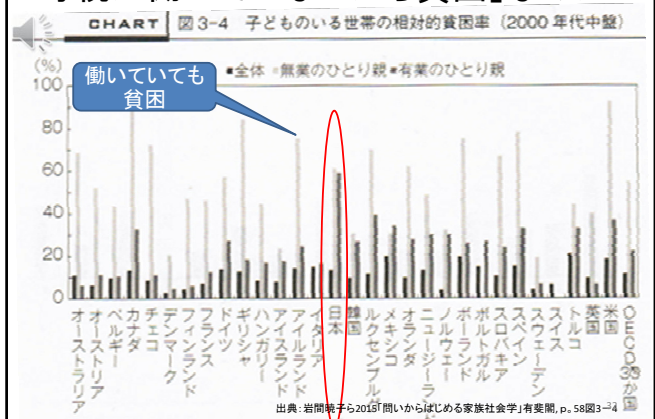
- ・「母親が働いていないから貧困」なのか？

→ 岩間ら2015, 図3-4

無業のひとり親 vs. 有業のひとり親

31

### 「母親が働いていないから貧困」なのか？



32

### 3. 母子世帯はなぜ貧困から脱出できないのか？

[ ]の母子世帯で、母親は就業している

→ 就業していても、**貧困** (岩間ら2015, 図3-4)



- ・ (母子世帯になった後の) 就業支援では不十分
- ・ **労働市場**におけるジェンダー格差、福祉政策の改善が必要

33

33

### 4. 生活保障システムと家族

- ・ 生活保障システムとは？  
「生活が持続的に保障され、社会参加の機会が確保されるために、家族や企業、コミュニティや共同組織、中央政府、地方政府などによって提供される材やサービス、政策などの全体」(岩間ら2015:67, cf. 大沢2007:7)
- ・ 生活保障システムの三類型 (大沢2007)  
**男性稼ぎ主型** (日本、南欧等)  
**両立支援型** (北欧)  
**市場志向型** (米国・英国等)

34

34

### 「男性稼ぎ主型」生活保障システムの想定

企業福祉  
= 妻を養う家族賃金

家族福祉

- ・ 「**夫**は稼ぐことで家族を支え、**妻**は世話(ケア=家事・育児・介護など)で家族を支える」家族
- ・ **国家**は**夫の稼ぎ主役割**を支援。世話は家族の責任と想定(→世話への支援小)  
(岩間ら2015:172)

国家は、直接的には企業(福祉)を支え、企業が正規雇用を通じて男性稼ぎ主を支える;  
女性は男性稼ぎ主から福祉を受け取る 想定

→ 機能するために必要だった社会条件は？

35

35

### 男性稼ぎ主型(日本、南欧等)

労働市場の規制:  
男性稼ぎ主を保護

国家

市場

家族

↓  
「性別分業」型  
家族を前提

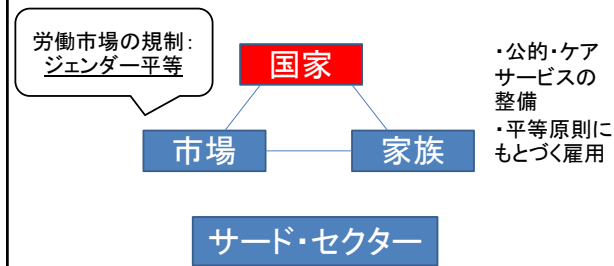
サード・セクター

- 例) 女性の正規雇用にはマイナスに機能(日本)
- 1) 女性にケア責任が想定...保育サービス等未整備
  - 2) 正規雇用者に(ケア責任のない)男性が想定...長時間労働

36

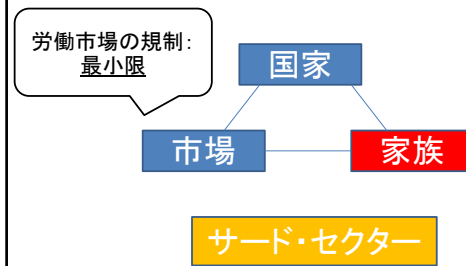
36

## 両立支援型(北欧)



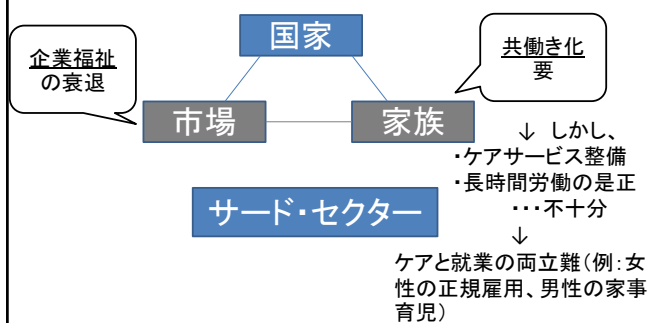
37

## 市場志向型(米国・英国等)



38

## 日本の生活保障の現状と課題



39

## 5. 求められる対応: 社会的包摂

- 家族をめぐる新しい社会的リスク: **ライフコース・家族形態の多様化**(未婚化、晩婚化、少子化、高齢化・離婚率の増加等) → **単身世帯・ひとり親世帯↑**

- 「**社会的排除**」を受けている人を社会全体で支える政策

- [策が必要]

40

## 文献

- ・ 森岡清美・望月端1997「新しい家族社会学 第4版」培風館、第6章
- ・ 永田夏実2004「夫婦の情緒関係と離婚」『家族革命』pp.135-143.
- ・ 濱本知寿香2005「母子世帯の生活状況とその施策」『季刊・社会保障』41(2), pp.96-110.
- ・ 加藤彰彦2003「家族変動の社会学的研究」早稲田大学大学院文学研究科博士論文
- ・ 岩井紀子・佐藤博樹2002「日本人の愛・JGSSにみる意識と行動」有斐閣
- ・ 山田昌弘2007「少子社会日本」岩波新書
- ・ 岩間曉子ら2015「問いからはじめる家族社会学」有斐閣、4章
- ・ 稲葉昭英2011「ひとり親家庭出身者の教育達成」佐藤嘉倫・尾島史章編『現代の階層社会①』格差と多様性』東京大学出版会、239-252頁。
- ・ あきる野市「郷土の古文書 その13 離別状之事」  
<http://www.city.akiruno.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000001/1225/sono13.pdf>
- ・ 湯沢雅彦、宮本みち子2008「新版 データで読む家族問題」NHKブックス
- ・ 厚生労働省2018「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果の概要について」第11回 社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 資料3  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/shing2/0000190471.html>
- ・ 厚生労働省・雇用均等・児童家庭局 2013「ひとり親家庭の現状と支援施策の課題について」第1回 社会保障審議会児童部会ひとり親家庭への支援施策の在り方に関する専門委員会 資料5  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/shing2/2r9852000003360i-att/2r985200000338ck.pdf>
- ・ 厚生労働省2018「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」  
<https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188147.html>
- ・ 利谷信義2010「家族の法(第3版)」有斐閣
- ・ 林 雄亮/余田 翔平2014「離婚行動と社会階層との関係に関する実証的研究」『季刊家計経済研究』101: 51-62
- ・ 法務省民事局2024「民法等の一部を改正する法律の概要」[https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07\\_00357.html](https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html)
- ・ 法務省民事局2026「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」  
<https://www.moj.go.jp/content/001449160.pdf>

41